

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 69/2531

นายเชื้อ เสือประดิษฐ์

โจทก์

นางสาวประทุม เสือประดิษฐ์

จำเลย

นางสาวประทุม เสือประดิษฐ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีปัญหาข้อกฎหมายสำคัญหลายประการควรชนะในศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 58)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 8/186 ซอยปทุมทิพย์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 76774 ตำบลบางซื่อ อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร ของโจทก์และห้ามมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 300 บาท นับแต่วันที่ 9 เมษายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะออกไปจากที่ดินของโจทก์เสร็จดังกล่าว

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 56,55)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยได้วางเงินสด จำนวน 8,000 บาท ไว้เป็นหลักประกันสำหรับค่าเสียหายต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 45,47,48)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ นับแต่วันที่ 9 เมษายน 2528 มีกำหนด 5 ปี มาวางต่อศาลชั้น
ต้นให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ นับแต่วันที่ 9 เมษายน 2528 มีกำหนด 5 ปี มาวางต่อศาลชั้น
ต้นให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ